DOCENTE	Massimo Orengia
UNITA' FORMATIVA	Copyright e norme giuridiche del mondo digitale
ARGOMENTO	Slides Cloud Specialist – quarta lezione

Licenze Creative Commons (CC)

Sono contratti di licenza attraverso i quali l'autore di un'opera comunica al pubblico quali diritti si riserva e a quali invece rinuncia. Non sostituiscono il copyright, ma vi poggiano sopra: l'autore resta il proprietario, ma concede permessi preventivi.

Si basano su un sistema "modulare" di **quattro clausole base**:

1. **BY (Attribution/Attribuzione):** Bisogna sempre citare l'autore originale.
2. **NC (Non-Commercial):** L'opera non può essere usata per fini commerciali (es. non puoi venderla o inserirla in un'app a pagamento).
3. **ND (No Derivatives/Non opere derivate):** Puoi usare l'opera, ma non puoi modificarla o rielaborarla.
4. **SA (Share Alike/Condividi allo stesso modo):** Se modifichi l'opera, devi distribuire il risultato con la stessa identica licenza dell'originale.

Le 7 combinazioni di licenze (Contenuto)

Combinando le clausole, otteniamo le licenze ufficiali, dalla più permissiva alla più restrittiva:

- **CC0 (Public Domain):** L'autore rinuncia a ogni diritto. Puoi usare, modificare e vendere il contenuto senza citare la fonte.
- **CC BY:** Obbligo solo di attribuzione. È la preferita per i dati aperti (Open Data).
- **CC BY-SA:** Attribuzione + obbligo di rilasciare derivati con la stessa licenza (meccanismo *Copyleft*).
- **CC BY-NC:** Solo per uso non commerciale.
- **CC BY-NC-SA:** Uso non commerciale + condivisione allo stesso modo.
- **CC BY-ND:** Puoi usarla anche per scopi commerciali, ma deve restare integra (non puoi cambiare una riga).
- **CC BY-NC-ND:** La più restrittiva: solo uso non commerciale e nessuna modifica.

Collocazione delle CC

nel mondo Open Source

A. Software Open Source (GPL, MIT, Apache)

Queste licenze sono scritte appositamente per il **codice sorgente**. Gestiscono concetti come compilazione, distribuzione dei binari e accesso ai sorgenti. **Le CC non dovrebbero essere usate per il software/codice**, perché non gestiscono bene la complessità del software.

B. Contenuti e Dati Open Source (Creative Commons)

Le CC sono le licenze "Open" per tutto ciò che **non è codice**: Documentazione tecnica dell'app, Asset grafici, icone e interfacce, **Banche Dati.** Qui le CC (specialmente la versione 4.0) giocano un ruolo chiave perché coprono esplicitamente il "diritto sui generis" del database.

Nell'ecosistema Open, solo alcune licenze CC sono considerate **"Free Cultural Works"** (pienamente Open):

1. **CC0** (Equivalente al pubblico dominio).
2. **CC BY** (Equivalente alla licenza **MIT/Apache** del software).
3. **CC BY-SA** (Equivalente alla licenza **GPL** del software: se la usi, "infetti" il tuo lavoro con l'obbligo di apertura).

Le licenze con clausole **NC (Non-Commercial)** o **ND (No-Derivatives) NON** sono considerate vero "Open Source" secondo le definizioni della Open Source Initiative (OSI), perché pongono limiti alla libertà di mercato o di evoluzione del contenuto.

Il diritto industriale

E’ la parte del diritto civile che tutela il **patrimonio immateriale** delle imprese, proteggendo le creazioni intellettuali, le innovazioni tecniche e i segni distintivi, per garantire al titolare un diritto esclusivo di sfruttamento.
Di fatto è tutelato anche il **patrimonio materiale** perché vieta a terzi non autorizzati di produrre, vendere o utilizzare beni materiali che sono legati a un brevetto, a un disegno o a un marchio registrato.

- **Oggetto della tutela:** marchi (proteggono la reputazione e l'identità del brand), brevetti per invenzione e modelli di utilità (proteggono l'idea tecnica), disegni e modelli (proteggono l'aspetto estetico), segreti commerciali e *know-how*.
- **Strumenti di tutela:** Si basa su titoli di proprietà industriale ottenuti tramite registrazione o brevettazione (es. registrazione marchio, brevetto invenzione).
- **Differenza dal Diritto d'Autore:** Mentre il diritto industriale tutela le invenzioni e le creazioni tecniche, il diritto d'autore protegge le opere dell'ingegno creativo.

Marchio e altri segni distintivi

Il marchio è il segno distintivo di prodotti o servizi che consente al pubblico di identificarli e distinguerli da quelli dei concorrenti, garantendo al consumatore provenienza e qualità del prodotto. Può essere messo su beni o utilizzato per servizi.

Oltre al marchio, gli altri segni distintivi dell'impresa sono:

- **Ditta**: È il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la propria attività; costituisce il "nome" dell'impresa (pizzeria da Mimmo, FIAT). È l'unico segno obbligatorio.
- **Insegna**: Indica i locali fisici o la sede dove viene svolta l'attività (es. l'insegna di un negozio o ristorante).
- **Nome a dominio (Domain Name)**: Identifica il sito internet aziendale e serve da "insegna virtuale" per distinguere l'attività online.

I vari tipi di marchio

1. Marchio denominativo

Il marchio denominativo è formato esclusivamente da parole, lettere, cifre o da una loro combinazione, senza includere elementi grafici o loghi. Viene registrato solo il nome scelto per l'impresa o per il prodotto.

La protezione è sulla parola stessa, indipendentemente da come viene scritta.

SONY

2. Marchio figurativo

Il marchio figurativo è costituito da elementi grafici, come un logo o un simbolo, senza alcuna parte testuale. Si tratta di un’immagine che rappresenta l’azienda.

È l'identità visiva pura. Spesso viene registrato sia il logo solo grafico, sia quello combinato con il testo.



3. Marchio misto

Il marchio misto combina elementi nominativi e figurativi. Questo tipo di marchio è molto comune poiché offre sia il riconoscimento del nome che del logo.





Pittogramma o Icona

Marchio Denominativo
o Nome del Bran

McDonald's

TUTELAMARCHI
ONLINE

Payoff o "il Messaggio"

i'm lovin' it®

La Brand Identity della famosa
catena di FastFood



Marchio di Colore

4. Marchio di colore

Il marchio di colore si riferisce alla protezione di un colore specifico associato a un’azienda o a un prodotto. Consiste esclusivamente in un colore specifico o in una combinazione di colori.



E’ difficilissimo da ottenere: bisogna dimostrare che il consumatore associa quel codice

5. Marchio Sonoro

Costituito da un suono o una combinazione di suoni.

Si deposita tramite file audio o spartito musicale.

https://www.youtube.com/watch?v=sVafplZCsjU

https://www.youtube.com/watch?v=iHU53NedhkQ

Curiosità. All'inizio del 1994 **Harley Davidson**, ritenendo che il suono delle sue bicilindriche fosse talmente distintivo da essere strettamente associato al marchio, depositò domanda alle autorità federali americane, ma l'istanza incontrò subito l'opposizione di diverse case concorrenti.

Dopo sei anni di contenzioso ininterrotto, nel 2000 la casa americana ritirò la domanda citando la volontà di non investire ulteriormente in spese legali senza la prospettiva di una soluzione in tempi rapidi.

L'ufficio brevetti degli Stati Uniti non si è quindi pronunciato sulla questione, molti esperti del settore avevano subito messo in dubbio la capacità di H-D di dimostrare che il *sound* dei suoi motori fosse un'autentica esclusiva dei suoi prodotti.

6. Marchio di forma o tridimensionale

Il marchio tridimensionale protegge una forma specifica, come quella del prodotto o del suo packaging, se è distintiva e unica.



7 . Marchio di movimento

8. Marchio multimediale

E’ costituito dalla combinazione di immagine e di suono.Combina immagine e suono in una sequenza video.

È l'evoluzione del marchio sonoro e di movimento fusi insieme. Molto comune nelle intro dei canali YouTube aziendali o nelle piattaforme di streaming.

https://youtu.be/GV3HUDMQ-F8

9. Marchio di Certificazione (o di Garanzia)

Non indica la provenienza da un'azienda, ma certifica che il prodotto rispetta determinati standard (materiali, qualità, fabbricazione).

Chiunque può usarlo, a patto di rispettare il disciplinare e superare i controlli dell'ente proprietario.



10. Marchio a Motivo (Pattern Mark)

Costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente.

Protegge la trama grafica che riveste borse, vestiti o packaging, rendendoli immediatamente riconoscibili.



Marchio Forte vs Marchio Debole

1. Marchio Forte (Alta tutela): è composto da nomi di fantasia o termini che non hanno alcun legame logico con il prodotto.

- **Esempi: KODAK** (parola inventata), **APPLE** (per computer), **ROLEX**.
- **Vantaggio:** Anche una piccola variazione di un concorrente è considerata contraffazione.

2. Marchio Debole (Bassa tutela): contiene parole che richiamano o descrivono il prodotto/servizio.

- **Esempi: DIVANI & DIVANI**, **POLTRONESOFÀ**, **RADIO DEEJAY**.
- **Svantaggio:** La protezione è minima. Basta che un concorrente modifichi leggermente il nome (es. "Divani & Comfort") per non essere sanzionato.
- **Curiosità:** Un marchio debole può diventare forte con il tempo e massicci investimenti pubblicitari (es. "Il Giornale").

La volgarizzazione del marchio

Cosa succede quando un marchio diventa "vittima" della sua stessa popolarità?

- **Definizione:** Si parla di volgarizzazione quando un marchio perde la sua **capacità distintiva**. Il consumatore non lo percepisce più come "il prodotto di quella specifica azienda", ma come il nome comune del prodotto stesso.
- **La conseguenza giuridica:** Se il titolare non difende il marchio (non diffida chi lo usa impropriamente), il marchio può decadere. Questo significa che diventa di **pubblico dominio** e ogni concorrente può usarlo liberamente.
- **Perché è un rischio?** L'azienda perde il monopolio sul nome. Il valore del brand crolla perché non può più impedire ad altri di chiamare i loro prodotti in quel modo.

Ex marchi oggi comuni

Questi nomi erano marchi registrati, ma oggi sono termini che trovi sul dizionario.

1. **Aspirina (Bayer):**
   - *Storia:* Era il marchio registrato da Bayer per l'acido acetilsalicilico.
   - *Stato attuale:* In molti paesi (come gli USA dopo la I Guerra Mondiale) è diventato il nome generico del farmaco. In Italia, Bayer è riuscita a mantenere parzialmente i diritti, ma nel linguaggio comune è ormai un nome generico.
2. **Cellophane:**
   - *Storia:* Inventato da un chimico svizzero e registrato come marchio.
   - *Stato attuale:* La parola è diventata così comune per indicare la pellicola trasparente che i tribunali ne hanno dichiarato la volgarizzazione.
3. **Lanolina / Linoleum:**
   - *Storia:* Entrambi nati come nomi commerciali di nuovi materiali.
   - *Esito:* Sono i primi casi storici di marchi "morti" per essere diventati troppo famosi come parole d'uso comune.

Marchi a rischio di diventare generici

Questi marchi sono tecnicamente ancora registrati e validi, ma le aziende spendono milioni in avvocati per evitare che diventino generici.

- **Scotch (3M):** Usiamo "scotch" per ogni nastro adesivo, ma legalmente è solo quello della 3M. L'azienda combatte costantemente affinché nei cataloghi e nei film si usi il termine "nastro adesivo".
- **Mocio (Vileda):** In Italia, "mocio" è usato per qualunque attrezzo per lavare i pavimenti con le frange. Vileda deve proteggerlo con forza per evitare che diventi una parola del dizionario.
- **Post-it (3M):** Molti chiamano "post-it" qualsiasi foglietto adesivo giallo. 3M specifica sempre "Post-it® Brand notes".
- **Google:** ormai diciamo "Googlare" per “fare una ricerca su Google”. Google ha chiesto che nei dizionari si spieghi che "Google" è un marchio registrato e non un sinonimo di "cercare sul web", per non perdere la tutela legale.

Quando un marchio è valido

Novità: Il segno non deve essere già stato utilizzato o registrato da altri per prodotti o servizi identici o simili.

- *Esempio:* Non puoi aprire una linea di computer chiamata "Pear" con un logo simile ad Apple; violeresti la novità per "affinità".

Capacità Distintiva: Il marchio deve distinguere il prodotto. Non può essere una denominazione generica o descrittiva.

- *Esempio:* Non posso registrare il marchio "SCARPA" per vendere calzature. È un termine generico che deve restare libero per tutti i concorrenti.

Liceità: Non deve contrastare con la legge, l'ordine pubblico o il buon costume, né trarre in inganno i consumatori.

- *Esempio:* Un marchio che contiene simboli offensivi o che vanta una qualità inesistente (es. "Vero Cuoio" per scarpe in plastica) è ingannevole

La registrazione del marchio

Registrare un marchio è fondamentale per ottenere il **diritto esclusivo di utilizzo** (nome, logo) nel proprio settore, impedendo a terzi di copiarlo o usarne di simili.

Ecco i motivi principali per registrare un marchio:

- **Diritto di esclusiva:** Garantisce che nessuno possa utilizzare marchi identici o simili per prodotti/servizi simili, evitando confusione nei consumatori.
- **Tutela contro la contraffazione:** Consente di agire legalmente contro chi utilizza il marchio senza autorizzazione, proteggendo il business e la reputazione.
- **Asset aziendale:** Il marchio registrato diventa un bene patrimoniale che aumenta di valore nel tempo, e può essere venduto, dato in licenza o usato a garanzia.
- **Sicurezza e prevenzione:** Protegge da azioni legali da parte di terzi e previene il rischio di dover cambiare nome (rebranding forzato).

Si può registrare un Marchio a livello:

1. **Nazionale**
2. **Europeo/Comunitario** – istituito con regolamento CE n. 40/1994, poi sostituito dal regolamento CE n. 207/ 2009
3. **Internazionale** – la sua disciplina è prevista dall'Accordo di Madrid e dal Protocollo di Madrid

La registrazione dura 10 anni ed è rinnovabile indefinitamente.

In ultimo, è molto importante sapere che ogni Marchio è tutelato solo per le categorie di prodotti e servizi nelle quali è stato registrato (chiamate classi di Nizza o merceologiche).

Tutela del marchio e del brevetto

La sede civile è la via più comune e strategica, poiché mira a bloccare l'illecito e a ottenere il risarcimento del danno economico. Benché il Codice Penale italiano preveda specifici reati per proteggere la proprietà industriale, nella pratica si ricorre al penale meno frequentemente rispetto al civile.

Azioni Cautelari (Urgenti)

Prima o durante la causa di merito, il titolare può richiedere provvedimenti rapidi per evitare danni irreparabili:

- **Descrizione:** Consente di acquisire prove della contraffazione presso la sede del presunto contraffattore (documenti, macchinari, prodotti).
- **Sequestro:** Impedisce la circolazione dei prodotti contraffatti.
- **Inibitoria provvisoria:** Un ordine del giudice che impone l'immediata cessazione della produzione o della vendita.

Azioni di Merito

- **Azione di Contraffazione:** Volta ad accertare formalmente la violazione del brevetto.
- **Inibitoria Definitiva:** Il divieto perpetuo di fabbricazione e commercializzazione.
- **Ordine di Ritiro dal Commercio:** Distruzione dei prodotti contraffatti e dei mezzi specifici usati per produrli.
- **Risarcimento del Danno:** Calcolato in base al lucro cessante (mancato guadagno), danno emergente e, spesso, attraverso il criterio della **"reale royalty"** (quanto il contraffattore avrebbe dovuto pagare per la licenza).